

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2703/2533

นางสำลี นิมะวัลย์ กับพวก

โจทก์

นางส้มแป้น อินทวารี

จำเลย

นางส้มแป้น อินทวารี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 74)สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการรื้อถอนยุงข้าวและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยเพื่อบังคับตามคำพิพากษาที่ให้จำเลยและบริวารรื้อถอนเรือน ยุงข้าว และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1373 ตำบลทองเอนอำเภอนิคมธัญบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายที่โจทก์ขาดผลประโยชน์ปีละ 2,500 บาท ฯลฯ จำเลยยื่นคำร้องว่าได้รื้อยุงข้าวและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์ตามคำพิพากษาแล้ว ยุงข้าวที่จำเลยปลูกขึ้นใหม่ปลูกอยู่ในที่ดินของจำเลย ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำร้องว่าจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว

ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยจะอ้างว่าเรือน ยุงข้าวที่ปลูกสร้างขึ้นใหม่อยู่นอกเขตแผนที่วิวาท คือภายในกรอบหมึกสีดำที่บ อยู่นอกเหนือผลแห่งคำทำและคำพิพากษาเพื่อไม่ให้ต้องถูกบังคับคดีหาได้ไม่ เพราะการทำกันมีผลให้จำเลยต้องแพ้คดีแก่โจทก์ทั้งคดีคือ รวมทั้งที่ดินส่วนที่ขีดด้วยหมึกสีดำที่บด้วย ให้บังคับคดีกับจำเลยต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69,71)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยในส่วนค่าเสียหาย
จำเลยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาล
ชั้นต้น (อันดับ 51,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเรื่องรื้อถอนยุงข้าวโรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับเรื่องรื้อถอนยุงข้าวโรงเรือนและสิ่ง
ปลูกสร้างไว้ในระหว่างฎีกา ส่วนค่าเสียหายถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะ
ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที
พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา
มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักษรายุธ-โสภณ จันทะระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ